

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960

Responsabilidade Civil por Atos Omissivos

Agora vamos falar sobre a **responsabilidade do Estado por omissão**, um tema muito cobrado em provas. A responsabilidade do Estado é **objetiva quando envolve condutas comissivas**, ou seja, quando o Estado pratica uma ação que causa dano a terceiros.

Nesse caso, não é necessário provar dolo ou culpa, basta comprovar o nexo causal entre a ação do Estado e o dano sofrido. No entanto, quando se trata de **omissão**, a regra muda. A doutrina entende que, nesse caso, a **responsabilidade do Estado é subjetiva**. Isso significa que, para que haja obrigação de indenizar, é necessário comprovar que a omissão foi culposa ou dolosa.

Na prática, isso significa que, em casos de responsabilidade por omissão, o **ônus da prova se inverte**. Normalmente, no direito brasileiro, quem acusa tem o dever de provar aquilo que está alegando. Porém, na omissão do Estado, a doutrina entende que cabe ao próprio Estado demonstrar que não houve culpa ou dolo em sua inação.

Se uma vítima sofreu um prejuízo devido à omissão estatal e ingressa com uma ação judicial pedindo indenização, é o Estado que deve provar que sua omissão não foi dolosa nem culposa. Se conseguir essa prova, ele se livra da responsabilidade. Caso contrário, será responsabilizado.

A omissão pode ser dolosa quando o Estado se omite de forma intencional. Um exemplo claro disso seria um policial que presencia um assalto a poucos metros de distância, tem a possibilidade de evitar o crime, mas decide cruzar os braços e simplesmente assistir à cena.

Outro exemplo seria uma manifestação em que vândalos depredam o patrimônio público e os agentes de segurança, que deveriam agir, optam por não intervir. Nesses casos, a omissão foi intencional, configurando dolo, o que gera a responsabilidade do Estado.

Já a omissão culposa ocorre quando há negligência, imprudência ou imperícia por parte do Estado. Um exemplo disso seria um município pequeno onde uma quadrilha invade um banco e passa horas arrombando cofres e saqueando dinheiro, enquanto toda a população testemunha a cena. No entanto, a polícia não comparece porque os agentes estavam dormindo na delegacia.

Aqui, houve negligência, pois os policiais tinham o dever de agir, mas falharam em cumprir sua função. Essa omissão culposa gera a responsabilidade do Estado, pois ele deixou de agir adequadamente diante de uma situação em que sua intervenção era necessária.

Portanto, na responsabilidade por omissão, o que se analisa é se houve dolo ou culpa por parte do Estado. Se a omissão foi intencional ou fruto de negligência, ele pode ser responsabilizado.

Caso consiga provar que sua inação não foi dolosa nem culposa, então se exime da obrigação de indenizar. Esse é um ponto essencial dentro do estudo da responsabilidade civil do Estado e aparece com frequência em provas e concursos.



Importante!

Na **responsabilidade por omissão**, como regra, a responsabilidade é **subjetiva**, ou seja, é **necessário que haja prova** que a omissão do Estado foi uma omissão culposa ou uma omissão dolosa.



A teoria que fundamenta a responsabilidade subjetiva do Estado por omissão é chamada de **teoria da culpa do serviço**, também conhecida como **teoria da culpa anônima ou culpa administrativa**. Todas essas denominações se referem ao mesmo conceito.

De acordo com essa teoria, para que a omissão gere a responsabilidade do Estado, é necessário demonstrar que o serviço público que deveria ter sido prestado não foi, configurando uma falha na prestação do serviço. Essa falta pode ocorrer de três formas principais: **ausência total do serviço, prestação deficiente do serviço ou retardamento da prestação**.

Um exemplo claro de falta do serviço seria um caso de enchente. Imagine que o poder público deveria realizar a manutenção dos bueiros, mas não o fez. Como consequência, em dias de chuvas intensas, os bueiros entupidos não conseguem escoar a água, e diversas casas acabam alagadas.

Aqui, a responsabilidade do Estado se configura porque ele deixou de prestar o serviço essencial de manutenção. A omissão foi culposa, pois não houve dolo, mas houve negligência ao não realizar a limpeza necessária.

Outra situação que pode gerar responsabilidade estatal é a **prestação deficiente do serviço**. Isso ocorre quando o serviço é realizado, mas de forma inadequada ou ineficaz. Um exemplo disso seria o reparo de buracos nas ruas de um município.

Se a prefeitura realiza uma operação tapa-buracos utilizando material de baixa qualidade, e no dia seguinte, após uma chuva, os buracos reaparecem, há uma prestação deficiente do serviço. Agora, imagine que um motorista passe por um desses buracos recém "consertados", danificando a suspensão do carro ou furando um pneu.

O Estado poderá ser responsabilizado, pois prestou um serviço defeituoso que não resolveu o problema e gerou prejuízo a terceiros.

Já o **retardamento do serviço** ocorre quando o Estado demora excessivamente para agir, mesmo tendo conhecimento do problema. Um caso ilustrativo seria o de uma placa de trânsito que está prestes a cair.

Durante semanas, moradores e comerciantes alertam a prefeitura sobre o risco, mas nenhuma medida é tomada. Eventualmente, a placa cai sobre um carro estacionado, causando danos ao proprietário. Aqui, a responsabilidade do Estado também se configura, pois houve um atraso injustificado na manutenção de um equipamento público essencial para a segurança.

Portanto, segundo a teoria da culpa do serviço, a responsabilidade do Estado por omissão **só ocorre quando se comprova que houve falha na prestação do serviço**, seja por ausência total, prestação deficiente ou atraso na execução.

A inversão do ônus da prova faz com que o Estado tenha que demonstrar que não houve culpa ou dolo em sua inação. Esses conceitos são fundamentais para compreender a responsabilidade civil do Estado e frequentemente aparecem em provas e concursos.

Segundo o Supremo Tribunal Federal, existem dois tipos de omissão que podem ou não gerar a responsabilidade do Estado: **a omissão genérica e a omissão específica**. Entender essa diferença é essencial para saber quando o Estado pode ser responsabilizado por sua inação.

A **omissão genérica** ocorre quando o Estado **não impede um evento prejudicial**, mas não há um dever específico e imediato de agir naquela situação.

Um exemplo clássico disso é o assalto ocorrido em uma rua qualquer, sem a presença de policiais nas proximidades. Mesmo que a vítima argumente que, se houvesse um policial ali, o assalto poderia ter sido evitado, isso não gera responsabilidade estatal. Isso acontece porque a segurança pública é um serviço prestado conforme a capacidade do Estado, dentro do princípio da reserva do possível.

Esse princípio reconhece que o Estado tem a obrigação de fornecer segurança, mas dentro dos limites de sua viabilidade operacional. É inviável colocar uma viatura policial em todas as ruas o tempo todo. Assim, ainda que o crime ocorra, a ausência de policiamento em determinado ponto da cidade não configura falha específica do serviço e, portanto, não gera direito à indenização.

Já a **omissão específica** acontece quando o Estado tem um **dever claro e imediato de agir e não age**, ou age de forma deficiente ou tardia. Nesses casos, há um vínculo mais direto entre a omissão e o dano sofrido, o que gera responsabilidade estatal. Um exemplo evidente seria o caso de uma vítima sendo assaltada dentro de uma delegacia.

A delegacia é um local onde se presume a presença da força de segurança, e a ausência de proteção nesse ambiente demonstra falha no serviço prestado.

Outro exemplo seria um crime ocorrido a poucos metros de um policial que, mesmo podendo intervir, decide não agir. Nessas situações, o Estado tinha um dever imediato de proteção e falhou em cumpri-lo, caracterizando a omissão específica e gerando a obrigação de indenizar.

Além disso, o Estado pode ser responsabilizado quando há um padrão recorrente de crimes em um determinado local. Se uma praça, por exemplo, é conhecida por ser um ponto frequente de assaltos e há registros constantes de denúncias, o poder público tem os meios e o tempo necessários para reforçar o policiamento na área e tentar prevenir novos crimes.

Se o Estado não toma medidas para minimizar a criminalidade nesse local, ele pode ser responsabilizado pelos assaltos que ocorrem ali, pois já possuía informações suficientes para agir e não o fez.

Portanto, a responsabilidade estatal por omissão depende de o Estado ter um dever específico de agir na situação. A omissão genérica, baseada na ausência geral de policiamento, não gera responsabilidade, pois o serviço de segurança é prestado dentro do possível. Já a omissão específica, quando há um dever concreto de agir e o Estado falha, pode sim resultar na obrigação de indenizar.

Essa diferenciação é fundamental para compreender as decisões do Supremo Tribunal Federal sobre o tema e é frequentemente cobrada em provas e concursos.

Um ponto muito importante a ser analisado é a responsabilidade do Estado em **crimes praticados por presos foragidos**. A questão central aqui é: se um detento escapa da prisão e comete um crime, o Estado deve ser responsabilizado?

A resposta, segundo o Supremo Tribunal Federal, é: depende. O fator determinante para a responsabilização do Estado é a **existência do nexo de causalidade entre a fuga do preso e o dano causado a terceiros**.

Se **houver um nexo direto entre a fuga e o crime praticado, o Estado poderá ser responsabilizado**. Por exemplo, se um preso foge da cadeia e, no ato da fuga, assalta um motorista para roubar um carro e continuar sua evasão, há um vínculo direto entre a fuga e o crime cometido.

Da mesma forma, se o foragido invade um supermercado para roubar dinheiro e facilitar sua permanência em fuga, também há um nexo evidente entre o ato criminoso e a omissão do Estado ao permitir a fuga. Nesses casos, há responsabilidade estatal, pois o dano foi consequência direta e imediata da fuga do preso.

Por outro lado, se o criminoso foge, passa dias ou até meses escondido e só depois pratica um crime, o nexo de causalidade é rompido. Imagine que o detento passa semanas na mata, depois invade uma casa, comete um homicídio e rouba bens. Nessa situação, a fuga já não é a causa direta do crime, pois houve um intervalo significativo de tempo entre a evasão e a prática do delito.

A jurisprudência entende que, nesses casos, o Estado não pode ser responsabilizado, pois o crime não decorre mais diretamente da fuga, mas sim da conduta autônoma do criminoso após se reestabelecer na sociedade. Inclusive, questões de concursos já cobraram esse ponto específico, e a banca Cebraspe, por exemplo, adotou essa interpretação.

Outro exemplo clássico abordado em provas é o de um preso que foge da cadeia e, após meses foragido, pratica um assalto. Nessa situação, também não há nexos de causalidade entre a fuga e o crime, e, portanto, o Estado não pode ser responsabilizado.

O entendimento predominante é que, com o passar do tempo, a ligação entre a omissão estatal na fuga e o dano causado se enfraquece até desaparecer completamente.

Dessa forma, a regra é clara: se houver um nexo direto e imediato entre a fuga e o crime cometido, o Estado pode ser responsabilizado. Mas se houver um lapso temporal significativo entre a evasão e o ato criminoso, rompendo o vínculo causal, o Estado não responde pelo dano.

Esse critério é essencial para entender como se dá a responsabilização estatal nesses casos e é um tema frequentemente abordado em provas e concursos.

Ainda dentro da responsabilidade do Estado por omissão, vimos que a regra geral é a responsabilidade subjetiva. No entanto, há uma exceção importante quando se aplica a **teoria do risco criado**, também chamada de **teoria do risco suscitado**.

Essa teoria estabelece que, **quando o próprio Estado cria uma situação de risco para determinadas pessoas, ele deve ser responsabilizado de maneira objetiva, independentemente de culpa**.

Essa situação ocorre, por exemplo, nos casos de custódia, como em penitenciárias e escolas públicas. Nessas circunstâncias, o Estado assume a responsabilidade direta pela integridade das pessoas sob sua guarda.

Se um dano ocorre dentro dessa situação de custódia, seja por uma conduta comissiva ou omissiva, o Estado é objetivamente responsável. Um exemplo claro seria um preso que agride outro dentro da penitenciária. Como o Estado tem a obrigação de garantir a segurança dos detentos, ele responde objetivamente pelo dano causado.

Da mesma forma, se uma criança sofre um acidente grave dentro de uma escola pública, como no caso de um colega que coloca o pé para que ela tropece e bata a cabeça, o Estado também é responsável, pois assumiu o dever de proteção ao aceitar aquela criança na escola.

Uma situação que gera bastante discussão dentro dessa teoria é a morte de presos dentro da penitenciária. O Supremo Tribunal Federal entende que, para que o Estado seja responsabilizado pela morte de um detento, é necessário comprovar a inobservância do dever específico de proteção.

A Constituição Federal impõe ao Estado a obrigação de garantir a integridade física e moral dos presos. Se o Estado falha nesse dever, ele pode ser responsabilizado. Um exemplo disso seria um detento que morre durante o banho de sol em uma briga entre presos.

Se houver indícios de que não havia vigilância adequada ou que os agentes prisionais falharam em evitar o confronto, há responsabilidade do Estado. O mesmo vale para casos em que um preso é morto com o uso de uma arma dentro do presídio. Se uma arma entrou na penitenciária, significa que houve uma falha grave na segurança, o que gera responsabilidade objetiva do Estado.

Por outro lado, se um detento morre por causas naturais, como um infarto, sem que houvesse qualquer negligência estatal, o Estado não pode ser responsabilizado. Se todos os exames médicos estavam em dia e o preso recebia acompanhamento de saúde adequado, a morte não decorreu de uma falha do Estado, e, portanto, não há que se falar em indenização.

O suicídio de presos também segue essa mesma lógica. Se um detento já apresentava sinais evidentes de problemas psicológicos, como histórico de depressão ou comportamento suicida, e o Estado nada fez para monitorá-lo ou oferecer suporte, há responsabilidade objetiva. Se não foi fornecido acompanhamento psiquiátrico, psicológico ou medicamentos adequados, o Estado falhou no seu dever de proteção.

No entanto, se um preso que nunca demonstrou qualquer sinal de comportamento suicida de repente comete o ato de forma imprevisível, como quebrando um vaso sanitário e utilizando um caco de louça para se ferir, o Estado não pode ser responsabilizado, pois não havia como prever e evitar essa ação.

Essa posição foi consolidada pelo Supremo Tribunal Federal em 2016, em uma tese de repercussão geral, que estabelece que o Estado será responsabilizado pela morte de detentos quando houver inobservância do dever específico de proteção previsto no artigo 5º, inciso 49 da Constituição Federal.



Dessa forma, a análise da responsabilidade estatal em casos de custódia deve sempre levar em consideração se o Estado cumpriu ou não com sua obrigação de proteger aqueles que estão sob sua guarda.

DECISÃO STF

“em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte do detento.”
(RE 841526, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 30/03/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-159 DIVULG 29-07-2016 PUBLIC 01-08-2016)

Resumo

Responsabilidade do Estado por Omissão:

- Regra geral: A responsabilidade é subjetiva (é necessário comprovar dolo ou culpa).
- Teoria Aplicável: Teoria da Culpa do Serviço (Culpa Anônima ou Culpa Administrativa).
 - Omissão do Estado ocorre quando ele falha na prestação de um serviço essencial.
 - A responsabilidade surge quando há falta do serviço, serviço defeituoso ou retardamento do serviço.

Tipos de Omissão segundo o STF:

- Omissão Genérica: O Estado não impede um evento prejudicial, mas não tinha um dever específico de agir naquele momento - Não gera responsabilidade.
- Omissão Específica: O Estado tinha um dever concreto de agir, mas falhou ou se omitiu de forma negligente - Gera responsabilidade.

Crimes Cometidos por Presos Foragidos: O Estado só será responsabilizado se houver nexo de causalidade direto entre a fuga e o crime cometido.

Exceção à Regra da Responsabilidade Subjetiva: Teoria do Risco Criado

- Regra: A responsabilidade do Estado por omissão é subjetiva.
- Exceção: Quando o próprio Estado cria uma situação de risco, ele responde objetivamente (sem necessidade de provar dolo ou culpa).
- Aplicação: Situações de custódia (presos, alunos de escola pública, pacientes em hospitais estatais).

Morte de Presos e Responsabilidade do Estado:

- Homicídio dentro do presídio: O Estado responde.
- Morte por causas naturais: O Estado não responde.
- Suicídio de preso com sinais prévios de transtornos psicológicos: O Estado responde.
- Suicídio imprevisível (sem histórico ou indícios prévios): O Estado não responde.

Tese do STF (2016): O Estado só será responsabilizado pela morte de um detento se ficar comprovada a inobservância do dever específico de proteção.



Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960
